

1500790-92.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... mesma forma, a autoria quanto ao trafico é inquestionável.

Os policiais militares Douglas Rene Witzel e John Maicon da Silva, prestaram depoimentos firmes e seguros, no mesmo sentido; qual seja, que estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu, próximo ao escadão, em ponto já conhecido de tráfico de drogas, que ele demonstrou nervosismo ao ver a viatura, tentando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500790-92.2021.8.26.0544 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500790-92.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2085325/2021 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 17026581 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 804/21/402 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 2085325 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE DA SILVA VICTORINO

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

FELIPE DA SILVA VICTORINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006; isto porque no dia 27 de março de 2021, por volta das 03h58min, na Rua Sanhaço, nº 172, Jardim Santa Lúcia, nesta cidade de Campo Limpo Paulista, trazia consigo, sob sua guarda, para entrega a consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, consistentes em seis papелotes contendo 24,25 gramas de massa bruta e 16,6 gramas de massa líquida de "maconha", dezenove microtubos contendo 14,34 gramas de massa bruta e 1,85 gramas de massa líquida de crack e dez microtubos contendo 26,72 gramas de massa bruta e 9,7 gramas de massa líquida de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação e auto de exibição e apreensão juntados aos autos (fls. 80/82). Detido em flagrante, o acusado foi posto em liberdade provisória (fls. 46/47)

A denúncia foi recebida em 2 de junho de 2021 (fls. 88/88).

Certidão criminal (fls. 94/95).

FA (fls. 97/98).

O réu foi citado (fls. 101) e apresentou resposta escrita (fls. 106/107), por intermédio de advogada nomeada pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 102).

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 110.

Em audiência de instrução (fls. 124/125), foram ouvidas duas testemunhas comuns. O réu foi pessoalmente intimado, mas não compareceu ao ato para ser interrogado, razão pela qual foi declarada sua ausência. Encerrada a instrução, em alegações finais apresentadas oralmente, o Ministério Público pleiteou a procedência da pretensão penal nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente a consideração da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, conversão da pena privativa de liberdade em restritiva, a fixação de regime aberto, com o direito de apelar em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 19/20), e, em especial, pelo laudo de exame químico toxicológico, que atestou positivo para cocaína, em sua forma pura e como substância ativa do "crack", bem como para tetrahidrocanabinol, substância ativa da Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha" (fls. 84/86).

Da mesma forma, a autoria quanto ao tráfico é inquestionável.

Os policiais militares Douglas Rene Witzel e John Maicon da Silva, prestaram depoimentos firmes e seguros, no mesmo sentido; qual seja, que estavam em patrulhamento, quando avistaram o réu, próximo ao escadão, em ponto já conhecido de tráfico de drogas, que ele demonstrou nervosismo ao ver a viatura, tentando deixar o local. Em revista pessoal localizaram em uma pochete, que estava na cintura do réu, porções de cocaína, crack e maconha; e ainda certa quantia em dinheiro. Ainda no local, o réu confessou a traficância e que também era usuário. Até então nunca haviam visto o réu.

No sentido da credibilidade da palavra dos agentes de segurança pública:

"O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

E ainda:

"Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a

restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). Sem os destaques nos originais.

Não há qualquer razão provada nos autos para se tirar a credibilidade da palavra dos policiais militares que, por sinal, sequer conheciam o réu.

Reitero que o réu não foi ouvido pelo Juízo, pois mesmo intimado pessoalmente, não compareceu ao Fórum e muito menos justificou a ausência; seu descaso para com o processo é de causar espanto.

Perante a Autoridade Policial, o acusado declarou: “Que estava no local vendendo a droga com ele localizada, que está trabalhando no tráfico há uma semana, pois estava precisando do dinheiro. Que receberia a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais) por dia trabalhado. Esclarece que é usuário de cocaína, maconha e principalmente de crack. Que o “vapor” lhe entregada a droga e ele realizava a venda, que o “vapor” passava para fazer a reposição dos entorpecentes a cada duas horas, porém não o conhece e não sabe informar nenhum dado de sua qualificação. Frisa estar arrependido de sua ação e declara que não sabe informar o contato de nenhum familiar para que seja comunicada sua prisão.” (fls. 4)

Restando seguramente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, pela prova testemunhal, a responsabilização penal se impõe, na ausência de excludentes.

Passo a fixar as penas do crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase de fixação das penas, em atenção às diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade das drogas e ainda personalidade e conduta social do agente), preponderantes sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, visto que o delito ora em análise é tipificado em lei especial, aumento as penas em um sexto, em razão da diversidade de drogas encontradas, notadamente cocaína e crack, as quais atingem o bem jurídico (saúde pública) de forma muito mais severa, elevando-as para cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Na segunda fase, ausentes quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes, em especial pelo fato de que uma confissão extrajudicial, ainda mais sem a presença de um advogado mostra-se inidônea para a obtenção da diminuição de pena.

Por fim, na terceira fase, considerando que o réu (primário e de bons antecedentes) preenche os requisitos do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e que a quantidade de drogas não é elevada, reduzo as penas aplicadas em 2/3 (dois terços), pois a diversidade e alta potencialidade lesiva das drogas já foram consideradas para aumento na primeira fase (circunstâncias judiciais), procurando-se, evitar, por conseguinte, o bis in idem; logo, diminuo-as para um ano, onze meses e dez dias de reclusão e pagamento de cento e noventa e cinco dias-multa.

O valor unitário da multa deverá ser o mínimo legal, em razão da ausência de elementos concretos sobre a situação econômica do acusado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal que a Justiça Pública move contra FELIPE DA SILVA VICTORINO, já qualificado nos autos, para, com base no artigo 33, “caput” c/c §4º, da Lei n. 11.343/2006, CONDENÁ-LO às penas de um ano, onze meses e dez dias de reclusão e pagamento de cento e noventa e cinco dias-multa, no valor unitário mínimo.

Deixo de aplicar pena alternativa ou suspensão condicional da pena, em razão da proibição do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Outrossim, com a mais necessária vênia, reitero que a decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 97.256/RS, consolidada pela Resolução nº 5 do

Senado Federal, não possui força vinculante e muito menos afastou do Juiz a análise das circunstâncias do caso concreto.

No mesmo sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça:

"... TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o art. 59 do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (HC 300.274/SP, Rel. Ministro Ericson Marinho" (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).

Nos termos da Lei nº 8.072/90, em especial das circunstâncias desfavoráveis do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 (potencialidade lesiva do crack e da cocaína) e atento ao fato de que o tráfico de drogas fomenta uma série de outros delitos tais como homicídios, roubos, furtos etc., que tem destruído milhares de famílias e ainda que atinge seriamente o Sistema de Saúde do país que, progressivamente vem aumentando seus gastos com internações e tratamento de dependentes químicos, cumprirá o réu a pena privativa de liberdade inicialmente no regime FECHADO. Destaco que nenhum dos respeitáveis entendimentos do STJ e do STF foi sedimentado em Súmula Vinculante e que no caso em apreço, o réu não possui a seu favor todas as condições favoráveis, como já esclarecido quanto à potencialidade lesiva das drogas encontradas

No sentido da correção de fixação de regime fechado para os crimes de tráfico de drogas:

"O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto." (TSJP. Apelação nº 0010186-03.2015.8.26.0602. 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 06/07/2016. Data de registro: 12/07/2016).

E ainda, convém destacar trecho do voto do Eminentíssimo Desembargador DAMIÃO COGAN, do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da apelação nº 0000779-16.2016.8.26.0544, Quinta Câmara de Direito Criminal, J. em 21/09/2017:

"O regime inicial fechado é o único adequado em face do Princípio da Suficiência Penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade hodiernamente. Anote-se que o regime aberto é incompatível com a infração de tráfico de drogas, que se tornou uma das grandes pragas modernas a atormentar a sociedade, mormente no Brasil, antes país de passagem da droga para o exterior, sendo hoje um dos países com grande número de traficantes, passando a droga a ser utilizada aqui. Assim, transformando-se o tráfico num dos verdadeiros cânceros da atualidade, envolvendo jovens e desagregando famílias, deve ele ser combatido com rigor, rigor este que só se encontra presente na imposição do regime fechado para o traficante. Ademais, não pode o julgador ter seu olhar voltado para as estrelas, mas deve ser homem do seu tempo, que não ignora que a leniência com o tráfico destrói famílias, jogando usuários e viciados na sarjeta, bem como incrementa roubos, latrocínios, furtos e homicídios."

A despeito de o réu ter sido beneficiado com a liberdade provisória e que intimado pessoalmente não compareceu ao ato de interrogatório, atento ao fato de que o silêncio é um direito do réu, permitido que recorra da presente sentença em liberdade, não havendo necessidade de qualquer prisão provisória.

Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão e o que mais for necessário; lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 113/10).

Nos termos do art. 63, §1º e 64 da Lei nº 11.343/06, decreto a perda em favor do Estado da quantia apreendida em poder do acusado (fls. 108/109).

Quanto às custas processuais, condeno o réu no valor de 100 (cem) Ufesp's, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso ele seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Oportunamente, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários em favor da Dra. Jaciane Fernandes Ferreira, que patrocinou a defesa do acusado, nos termos da tabela do convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 113). Dispensado o registro da sentença, nos termos do art. 72, §6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA